

WAVE BITE · VERTRAGSLANDKARTE

Rechtliche Gesamtstruktur & Vertragsübersicht

1. Eigentümer- & Governance-Ebene (Holding)

Auf oberster Ebene fungiert die **Wave Bite Holding AG (Schweiz)** als zentrale Eigentümer-, Steuerungs- und IP-Gesellschaft. Sämtliche Markenrechte, geistigen Eigentumsrechte, Designs, Softwarelösungen, Konzepte sowie strategische Vermögenswerte sind auf Holding-Ebene gebündelt. Die Holding verantwortet die Governance, die strategische Ausrichtung, die Finanzierungsstruktur, die Exit-Logik sowie die konzernweite Lizenzierung.

Maßgebliches Dokument:

Master Shareholder Agreement der Wave Bite Holding AG

(Regelt Gesellschafterstruktur, Stimmrechte, Verwässerung, Tag-/Drag-Along, Exit-Mechanik, IP-Zuweisung und Vorranglogik)

Zugeordnete Verträge:

– *Master Shareholder Agreement Wave Bite Holding AG* (Gesellschaftervereinbarung, Holding-Ebene, maßgeblich)

2. Operative Umsetzungsebene

Die **Wave Bite GmbH (Deutschland)** ist die operative Gesellschaft für Bau, Betrieb, Gastronomie, Events, Vertrieb und Tagesgeschäft. Sie hält kein originäres geistiges Eigentum, sondern nutzt Marke und IP ausschließlich im Rahmen eines klar geregelten Lizenz- und Managementverhältnisses mit der Holding.

Maßgebliches Dokument:

Management- & Lizenzvertrag zwischen Wave Bite Holding AG und Wave Bite GmbH

(Regelt IP-Lizenzierung, Managementleistungen, wirtschaftliche Zuordnung, operative Abgrenzung und konzerninterne Leistungsbeziehungen)

3. Investoren-Ebene

Externe Kapitalgeber werden gezielt auf operativer Ebene eingebunden, ohne die Eigentums- und Kontrollstruktur der Holding zu verwässern. Investoren erhalten klar definierte wirtschaftliche und informationsbezogene Schutzrechte, während die strategische Steuerung konsistent bei der Holding verbleibt.

Maßgebliche Dokumente:

Muster Investmentvertrag von Wave Bite AG

Vorrang- und Verweisklausel auf das Master Shareholder Agreement der Holding

(Regelt Beteiligung, Tag-/Drag-Along, Verwässerungsschutz, Informationsrechte und Durchgriff auf die Holding-Logik)

4. Partner- & Technikebene

Technische und operative Umsetzungspartner werden leistungs- oder beitragsbezogen eingebunden. Die Zusammenarbeit ist so ausgestaltet, dass sämtliche Arbeitsergebnisse und Entwicklungen automatisch der Holding zufallen, ohne operative oder strategische Abhängigkeiten zu erzeugen.

Maßgebliches Dokument:

Partnerschaftsvertrag mit technischen Umsetzungspartnern (z. B. Marcus Börner)
(Regelt Leistungspflichten, Vesting-Logik, Phantom-Modelle, IP-Übertragung ex nunc sowie Wettbewerbs- und Geheimhaltungspflichten)

5. Geistiges Eigentum & Schutzmechanik (Querschnittsebene)

Das gesamte geistige Eigentum entsteht originär auf Holding-Ebene. Die Schutzmechanik ist insolvenz-, kündigungs- und exitfest ausgestaltet. Weder Investoren noch Partner oder operative Gesellschaften erwerben Mit- oder Teileigentum an IP, Marken oder Know-how.

Maßgebliche Dokumente:

- Master Shareholder Agreement Wave Bite Holding AG
 - Management- & Lizenzvertrag Holding ↔ GmbH
 - Partnerschaftsvertrag(e)
 - Arbeitsverträge und Zusatzvereinbarungen (IP, Geheimhaltung)
-

6. Wettbewerb, Geheimhaltung & Sicherheit

Wettbewerbsverbote und Geheimhaltungspflichten sind zeitlich, sachlich und personell klar begrenzt, zugleich aber durchsetzbar ausgestaltet. Die Schutzmechanismen gelten auch für Rechtsnachfolger, Bevollmächtigte und verbundene Unternehmen und sichern Know-how, Marktposition und Struktur.

Verankerung:

Insbesondere im **Partnerschaftsvertrag** sowie im **Investmentvertrag**, ergänzt durch arbeits- und gesellschaftsrechtliche Einzelvereinbarungen.

7. Sprache, Recht & Durchsetzung

Die rechtlich maßgebliche Vertragssprache ist Deutsch. Englische und portugiesische Fassungen dienen ausschließlich der internationalen Lesbarkeit. Anwendbares Recht, Gerichtsstände und optionale Schiedsregelungen sind eindeutig definiert und konsistent über alle Dokumente hinweg abgestimmt.

8. Arbeits- & Personalebene (operativ)

Mitarbeiter werden auf operativer Ebene über standardisierte Arbeitsverträge eingebunden. Sämtliche arbeitsvertraglichen Regelungen sind kompatibel mit der Holding-IP-Struktur sowie den Partner- und Investorenverträgen ausgestaltet.

Zugeordnetes Dokument:

- Muster-Arbeitsvertrag Wave Bite GmbH (inkl. IP-, Geheimhaltungs- und Wettbewerbsregelungen)
-

Executive Summary

Diese Vertragslandkarte bildet eine **klar geschichtete, investoren- und bankentaugliche Rechtsarchitektur** ab. Eigentum, operative Verantwortung, Kapitalinteressen, Anreizsysteme und Kontrolle sind eindeutig getrennt, rechtlich sauber miteinander verzahnt und auf Skalierung sowie Exit vorbereitet. Die Struktur erlaubt Wachstum, ohne Komplexität oder Kontrollverlust zu erzeugen.

WAVE BITE · VERTRAGSLANDKARTE

Grafische Übersicht & Board-/Banken-Version

A. Grafische Vertragslandkarte (logische Ebenen)

Holding-Ebene (Eigentum & Steuerung)

→ Master Shareholder Agreement (Wave Bite Holding AG)

Operative Ebene (Umsetzung & Betrieb)

→ Management- & Lizenzvertrag Holding ↔ GmbH

Investoren-Ebene (Kapital & Schutzrechte)

→ Investmentvertrag Investor ↔ GmbH

→ Vorrang- & Verweisklausel auf Master Shareholder Agreement

Partner- & Technikebene (Leistung & Entwicklung)

→ Partnerschaftsvertrag(e) Technik & Umsetzung

Arbeits- & Personalebene (operativ)

→ Muster-Arbeitsvertrag Wave Bite GmbH

Querschnittsebene IP / Schutz / Sicherheit

→ IP-, Wettbewerbs- und Geheimhaltungsklauseln in allen Verträgen

B. Vertragsübersicht für Board & Banken (Statusübersicht)

Ebene	Vertragsdokument	Zweck / Regelungsinhalt	Status
Holding / Governance	Master Shareholder Agreement (Holding AG)	Gesellschafterstruktur, IP-Zuordnung, Governance, Exit-Logik	final
Operative Gesellschaft	Management- & Lizenzvertrag Holding ↔ GmbH	IP-Lizenzierung, Management, wirtschaftliche Abgrenzung	final
Investoren	Investmentvertrag Investor ↔ AG	Beteiligung, Schutzrechte, Tag/Drag, Verwässerung	final
Partner / Technik	Partnerschaftsvertrag(e) Technik & Umsetzung	Leistungspflichten, Vesting, IP-Übertragung, Wettbewerb	final
Personal	Muster-Arbeitsvertrag Wave Bite GmbH	Arbeitsverhältnis, IP, Geheimhaltung, Wettbewerb	Vorlage